



訴願決定書

案 號： 1101080401

要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 06 月 30 日

發文字號： 新北府訴決字第 1100667271 號

相關法條： 訴願法 第 81 條

行政罰法 第 18 條

廢棄物清理法 第 11、50 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1101080401 號

訴願人 韓○○□

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 110 年 2 月 24 日新北環稽字第 00-000-000019 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處理。

事 實

緣訴願人為本市○○區○○路 347 巷 6 弄 13 號 3 樓建築物（下稱系爭建築物）所有權人，原處分機關於 109 年 9 月 15 日派員前往稽查，發現系爭建築物樓梯間堆置雜物等，有環境髒亂影響公共衛生之情形，遂以 109 年 9 月 22 日新北環衛中字第 1091832944 號函，通知訴願人應於 109 年 10 月 5 日前清理改善。原處分機關復於 109 年 10 月 6 日派員前往複查，發現訴願人逾期仍未清除完成改善，認訴願人已違反廢棄物清理法第 11 條第 1 款規定，遂依同法第 50 條第 1 款及行為時（下同）違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條規定，以首揭裁處書裁處訴願人新臺幣（下同）1,200 元罰鍰。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願意旨略謂：樓上也不是原處分機關管轄，也來開罰單，日期又改來改去，且重複開罰單。又系爭雜物係樓上及樓下鄰居丟的，每天都亂丟一堆雜物和垃圾在訴願人家門口等語。

二、答辯意旨略謂：查訴願人所有系爭建物上有影響公共衛生致影響環境衛生之情事，原處分機關以 109 年 9 月 22 日新北環衛中字第 1091832944 號函，通知訴願人應於 109 年 10 月 5 日前清理改善。原處分機關復於 109 年 10 月 6 日派員前往複查，發現訴願人逾期仍未清除完成改善，原處分機關依法告發處分，洵屬有據等語。

理 由

一、按廢棄物清理法第 11 條第 1 款規定：「一般廢棄物，除應依下列規定清除外，其餘在指定清除地區以內者，由執行機關清除之：一、土地或建築物與公共衛生有關者，由所有人、管理人或使用人清除。」、第 50 條第 1 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰：一、不依第 11 條第 1 款至第 7 款規定清除一般廢棄物。」，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1

款規定：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。」，本案違規情節之罰鍰額度計算，如下表：

- 二、卷查本件原處分機關於 109 年 9 月 15 日派員至系爭建築物稽查，發現系爭建築物樓梯間堆置雜物等，影響環境衛生，原處分機關遂以 109 年 9 月 22 日新北環衛中字第 1091832944 號函，通知訴願人應於 109 年 10 月 5 日前清理改善。原處分機關復於 109 年 10 月 6 日派員前往複查，發現訴願人逾期仍未清除完成改善，此有稽查紀錄、採證照片數幀等影本附卷可稽，原處分機關遂以訴願人違反廢棄物清理法第 11 條第 1 款規定，依同法第 50 條第 1 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條規定，裁處訴願人 1,200 元罰鍰，揆諸首揭條文規定，固非無據。
- 三、惟按行政院環境保護署 102 年 9 月 11 日環署廢字第 1020074708 號函略以，廢棄物清理法第 11 條第 1 款規定，無論是否在指定清除地區內之一般廢棄物，僅需事實上之狀態存在，該土地或建築物之所有人、管理人或使用人即負有清除之義務，惟行政機關於違法裁罰時，於同一法條中，應選擇行為責任優先於狀態責任。查本件訴願人屢次爭執系爭雜物非其所堆置，係樓上及樓下鄰居丟的，原處分機關未舉證說明系爭堆置雜物確係訴願人所有及其所堆置，逕以現場未發現行為人，認訴願人為清除義務人，顯屬率斷，爰將原處分撤銷，由原處分機關查明後另為適法之處理，以資妥適。
- 四、另按法務部 97 年 1 月 29 日法律字第 0970000279 號函意旨，廢棄物清理法第 11 條第 1 款規定之清理義務分別存在於每一位共有人，如有違反該清理義務，主管機關本應依廢棄物清理法第 50 條第 1 款規定之罰鍰額度對每一位違反清理義務之共有人分別處罰之。是依該號函意旨，如有違反廢棄物清理法第 11 條第 1 款規定之清理義務，主管機關本應對每一位違反清理義務之共有人分別處罰之。本件縱認訴願人為清除義務人，原處分機關僅以訴願人為裁罰對象，亦與該號函意旨有違，併此敘明。
- 五、綜上論結，本件訴願為有理由，依訴願法第 81 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 陳明燦（代理）

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 羅承宗

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

中華民國 110 年 6 月 30 日

相關圖表：附表.PDF